PREVAIQ

Complémentaire Santé

CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Édition 01/2026

PrevaIQ Assurance — société d'assurance fictive créée pour démonstration. Document sans valeur contractuelle.

CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

1. VOTRE CONTRAT

Article 1.1 — Composition

Votre contrat de complémentaire santé se compose des présentes conditions générales, du tableau des garanties de la formule choisie et du certificat d'adhésion qui précise les bénéficiaires et la date d'effet.

Article 1.2 — Objet

Le contrat rembourse, en complément du régime obligatoire d'assurance maladie, tout ou partie des frais de santé engagés par les bénéficiaires. Il respecte le cahier des charges des contrats responsables et solidaires (articles L.871-1 et R.871-1 du Code de la sécurité sociale), y compris le dispositif 100 % Santé.

Article 1.3 — Définitions

BASE DE REMBOURSEMENT (BR) : tarif servant de référence au régime obligatoire pour calculer son remboursement.

BÉNÉFICIAIRE : l'adhérent et les membres de sa famille inscrits au certificat d'adhésion.

DÉLAI DE CARENCE : période pendant laquelle une garantie n'est pas encore acquise.

DÉPASSEMENT D'HONORAIRES : part des honoraires excédant la base de remboursement ; elle est prise en charge à hauteur de 100 % BR supplémentaires pour les médecins non adhérents à l'OPTAM.

FORFAIT JOURNALIER : participation due pour chaque journée d'hospitalisation, prise en charge sans limitation de durée.

RESTE À CHARGE : somme restant due par le bénéficiaire après les remboursements du régime obligatoire et du contrat.

2. LES GARANTIES

Article 2.1 — Conditions de garantie

Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement, régime obligatoire inclus, ou en euros par an et par bénéficiaire. Ils ne peuvent excéder les frais réellement engagés. Aucune garantie n'est due pour un acte non pris en charge par le régime obligatoire, sauf mention contraire.

Article 2.2 — Tableau des garanties

Poste	Essentiel	Équilibre	Équilibre Plus	Sérénité	Santé Plus
Consultations généraliste et spécialiste	100 % BR	125 % BR	150 % BR	200 % BR	200 % BR
Hospitalisation — frais de séjour	100 % BR	100 % BR	100 % BR	100 % BR	100 % BR
Chambre particulière (par jour)	—	30 €	40 €	60 €	80 €
Soins dentaires	100 % BR	100 % BR	100 % BR	100 % BR	100 % BR
Prothèses dentaires (hors 100 % Santé)	125 % BR	150 % BR	200 % BR	300 % BR	200 % BR
Optique — équipement (monture + verres)	100 € / 2 ans	150 € / 2 ans	200 € / 2 ans	300 € / an	350 € / 2 ans
Forfait naissance	—	150 €	500 €	300 €	500 €
Médecines douces (par an)	—	60 €	100 €	150 €	200 €

Article 2.3 — Précisions par poste

Optique : le renouvellement de l'équipement est possible tous les deux ans pour les adultes (tous les ans en formule Sérénité et en cas d'évolution de la vue). **Dentaire :** les prothèses supérieures à 1 000 € donnent lieu à un devis préalable ; le service Infos Devis analyse le devis sous 48 heures. **Hospitalisation :** le forfait journalier et le ticket modérateur sont remboursés intégralement ; la chambre particulière est prise en charge dans la limite de 60 jours par an en psychiatrie. **Maternité :** le forfait naissance est versé sur présentation de l'acte de

naissance ou d'adoption.

Article 2.4 — Ce que nous ne garantissons pas

Sont exclus :

- les dépassements d'honoraires et majorations exclus par la réglementation des contrats responsables ;
- la participation forfaitaire et les franchises médicales du régime obligatoire ;
- les frais engagés avant la date d'effet ou pendant un délai de carence ;
- les cures thermales hors prescription et la chirurgie esthétique non réparatrice.

3. LES SERVICES ET L'ASSISTANCE

Article 3.1 — Services

Tiers payant chez les professionnels partenaires, analyse des devis, téléconsultation 24h/24 et service d'information santé au 09 72 12 34 57.

Article 3.2 — Assistance santé à domicile

Après une hospitalisation de plus de 48 heures ou une immobilisation de plus de 5 jours, nous organisons et prenons en charge une aide-ménagère (jusqu'à 20 heures), la garde des enfants ou des animaux et la livraison de médicaments.

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRATS COLLECTIFS

Article 4.1 — Adhésion

Lorsque le contrat est souscrit par un employeur au profit de ses salariés (contrats référencés PRV-COL), l'adhésion est obligatoire pour la catégorie de personnel définie à l'acte de mise en place, sous réserve des dispenses légales.

Article 4.2 — Plafond annuel et franchise

Pour les contrats collectifs, les remboursements sont limités à un plafond annuel de **50 000 €** par bénéficiaire, après application d'une franchise annuelle de **150 €** par bénéficiaire, sauf pour les postes 100 % Santé.

Article 4.3 — Portabilité

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, les garanties sont maintenues gratuitement pendant la durée d'indemnisation, dans la limite de 12 mois.

5. LES REMBOURSEMENTS

Article 5.1 — Modalités

Grâce à la télétransmission avec le régime obligatoire, la plupart des remboursements sont automatiques et versés sous 48 heures. À défaut, adressez-nous les décomptes et factures à sante@prevaiq.example.fr ou depuis votre espace assuré.

Article 5.2 — Contrôle

Nous pouvons demander toute pièce justificative et, avec votre accord, faire procéder à un contrôle médical par un praticien de notre choix. Toute fraude ou fausse déclaration entraîne la perte du droit aux prestations concernées.

6. LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Article 6.1 — Formation, prise d'effet et durée

Le contrat est formé dès notre accord sur votre demande de souscription. Il prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, pour une durée d'un an, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction d'année en

année, sauf résiliation.

Article 6.2 — Vos déclarations

Le contrat est établi d'après vos réponses aux questions que nous vous posons. Vous devez déclarer en cours de contrat, dans les 15 jours où vous en avez connaissance, toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque ou en crée de nouveaux (article L.113-2 du Code des assurances).

Article 6.3 — Sanctions des fausses déclarations

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L.113-8). Une omission ou inexactitude non intentionnelle entraîne, selon le moment où elle est constatée, une augmentation de cotisation, la résiliation du contrat ou une réduction proportionnelle de l'indemnité (article L.113-9).

Article 6.4 — Cotisation

La cotisation est payable d'avance, annuellement ou selon le fractionnement convenu. À défaut de paiement dans les 10 jours de l'échéance, nous pouvons, par lettre de mise en demeure, suspendre les garanties 30 jours après son envoi puis résilier le contrat 10 jours plus tard (article L.113-3).

Article 6.5 — Résiliation

Vous pouvez résilier le contrat à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois, puis à tout moment après la première année (article L.113-15-2), ainsi que dans les cas prévus par la loi (changement de situation, vente du bien, augmentation de cotisation). Nous pouvons résilier après sinistre, pour non-paiement ou pour aggravation du risque, dans les conditions légales.

7. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7.1 — Prescription

Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L.114-1 à L.114-3), délai interrompu par une des causes ordinaires d'interruption, la désignation d'un expert ou l'envoi d'une lettre recommandée.

Article 7.2 — Subrogation

Après paiement de l'indemnité, nous sommes subrogés dans vos droits contre le responsable du dommage, à concurrence des sommes versées (article L.121-12).

Article 7.3 — Réclamations et médiation

Pour toute réclamation, contactez votre conseiller ou le service réclamations PrevaIQ (09 72 12 34 56). Nous accusons réception sous 10 jours ouvrables et répondons sous 2 mois. En cas de désaccord persistant, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de l'assurance.

Article 7.4 — Données personnelles

Vos données sont traitées pour la gestion du contrat, la prévention de la fraude et le respect de nos obligations légales, conformément au RGPD. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition auprès du délégué à la protection des données de PrevaIQ Assurance.

Article 7.5 — Autorité de contrôle

L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).